

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE

Slezská 9, 120 00 Praha 2
ID datové schránky: snkabbm

ke sp. zn. 18 A 23/2026
k č. j. 18 A 23/2026-182 ze dne 23. září 2026

V Ospělově dne 26. září 2026

ŽALOBCE	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
ŽALOVANÝ	Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Vyšehradská 427/16, 128 00 Praha 2
PODÁNÍ	REPLIKA K VYJÁDŘENÍ ŽALOVANÉHO
REAKCE NA	vyjádření žalovaného ze dne 27. 8. 2026, č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/26

REPLIKA K VYJÁDŘENÍ ŽALOVANÉHO

a návrh na zohlednění následných listin dokládajících trvání žalovaného stavu

JÁDRO REPLIKY
Vyjádření žalovaného stojí na tezi, že šlo jen o neformální podněty bez dopadu do mé právní sféry a že má podání byla nebo budou řádně vyřízena. Následný přípis ministra ze dne 8. 9. 2026 tuto skutkovou konstrukci oslabuje: zatímco žalovaný v bodu 24 vyjádření z 27. 8. 2026 tvrdil, že má podání ze dne 12. 7., 15. 7., 10. 8. a 25. 8. 2026 spolu úzce souvisejí a budou vyřízena souhrnným přípisem, ministr dne 8. 9. 2026 společné věcné vyhodnocení odmítl a uzavřel, že jednotlivá podání budou posuzována samostatně podle věcné příslušnosti útvarů. Současně avizoval zakládání dalších podnětů bez písemného vyznění. Právě tento rozpor je přímým následným důkazem trvání postupu napadeného žalobou. Jako jedinou novou přílohu přikládám podání ze dne 21. 9. 2026, které jsem zaslal rovněž ministru spravedlnosti výslovně k věci MSP-162/2026-ODKA-SPZ a k žalobě 18 A 23/2026; dokládá další konkretizaci téhož meritorního jádra i mé bezprostřední osobní dotčení.

I. Procesní vymezení repliky

Podávám tuto repliku ve lhůtě stanovené přípisem Městského soudu v Praze ze dne 23. září 2026, č. j. 18 A 23/2026-182. Replika reaguje na vyjádření žalovaného ze dne 27. srpna 2026, č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/26, které mi soud zaslal na vědomí a k případné replice.

Neměním žalovaného, skutkové jádro žaloby ani dosud uplatněný žalobní petit. Všechny následné listiny, které jsem soudu předložil do posledního doplnění ze dne 18. září 2026, jsou již založeny ve spise; znovu je proto nepřikládám. Mají význam jako následné důkazy pro posouzení, zda tvrzený zásah ke dni rozhodování soudu trvá, zda trvají jeho důsledky nebo hrozí jeho opakování ve smyslu § 87 odst. 1 a 2 s. ř. s.

Jako jedinou novou přílohu této repliky přikládám své podání ze dne 21. září 2026, které jsem téhož dne zaslal mimo jiné ministru spravedlnosti výslovně k věci MSP-162/2026-ODKA-SPZ a k žalobě sp. zn. 18 A 23/2026. Nečiním z něj nový žalobní důvod; předkládám je jako další následný důkaz, že jsem žalovanému i po 18. září 2026 znovu konkrétně vymezil totožné odborné a procesní jádro věci.

Znovu výslovně potvrzuji, že se nedomáhám přezkumu trestních rozsudků, nepřikazuji ministrovi podat stížnost pro porušení zákona, nežádám soud, aby sám hodnotil správnost znaleckých posudků, a nevymáhám předem určený výsledek případného dohledového řízení.

Předmětem žaloby zůstává vlastní veřejnosprávní postup Ministerstva spravedlnosti při zacházení s mými konkrétními podáními.

Úplnou historickou řadu spisových značek podnětů ke stížnosti pro porušení zákona, kárných podnětů a souvisejících ministerských evidencí v této replice znovu neopakují. Odkazují na žalobu ze dne 15. června 2026, její doplnění ze dne 24. června 2026 a odstranění vad ze dne 26. června 2026, v nichž byly tyto spisy soudu označeny a jejich význam vysvětlen. Pro nynější repliku je rozhodné nikoli množství spisových značek, ale tvrzení, že společné meritorní jádro námitek nebylo napříč těmito větvemi věcně vyvráceno a následné listiny roku 2026 ukazují pokračování stejného způsobu fragmentovaného vyřizování.

II. Žalovaný sám přesně zachytil předmět žaloby - spor proto není o tom, co napadám

V bodech 4 až 7 svého vyjádření žalovaný reprodukuje podstatu žaloby i žalobní petit. Výslovně uvádí, že napadám dlouhodobé věcné nereagování na otázky zákonnosti a odborné správnosti měření THC/THCA, právně závazného metodického základu, reprezentativnosti, práva EU a znaleckých postupů a že brojím proti možnosti další podání bez věcného vypořádání pouze formálně zakládat nebo odkládat.

Tím odpadá možná námitka, že žaloba je po odstranění vad nesrozumitelná nebo že není zřejmé, jaký postup žalovaného napadám. Spor se přesouvá do dvou právních otázek: zaprvé, zda takto vymezený postup může být alespoň myslitelně zásahem do mé vlastní právní sféry; zadruhé, zda následné listiny potvrzují, že nejde jen o můj nesouhlas s výsledkem, nýbrž o pokračující způsob veřejnosprávního zacházení s mými podáními.

III. Klíčový vnitřní rozpor žalovaného: příslib souhrnného vyřízení versus odmítnutí souhrnného posouzení

Bod 24 vyjádření žalovaného ze dne 27. srpna 2026 je pro posouzení věci zásadní. Žalovaný v něm výslovně uvedl, že má podání doručená ve dnech 12. 7., 15. 7., 10. 8. a 25. 8. 2026 „spolu věcně úzce souvisejí“, jsou řádně evidována a „budou v dohledné době vyřízena souhrnným přípisem“. Právě tím žalovaný soudu tvrdil, že nejde o trvalou nečinnost či fragmentaci, nýbrž o průběžně zpracovávaný související celek.

Dne 8. září 2026 však ministr spravedlnosti vydal č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27. V něm všechna uvedená podání posoudil jako podnět k opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu, těžiště odůvodnění spojil s podáním z roku 2019 a současně výslovně odmítl požadavek na spojení a společné věcné vyhodnocení podkladů ve spisech MSP-162/2026-ODKA-SPZ a MSP-19/2026-ODKA-ROZ s tím, že jednotlivá podání jsou posuzována samostatně podle věcné příslušnosti jednotlivých útvarů ministerstva.

Tento následný přípis proto není pouze další odpovědí, s níž nesouhlasím. Je přímým důkazem, že skutková premisa bodu 24 vyjádření žalovaného - souhrnné vyřízení věcně úzce souvisejících podání - nebyla naplněna. Naopak se po vyjádření žalovaného projevil přesně ten model, který v žalobě označuji jako fragmentaci a procesní rozdělování totožného odborného jádra mezi jednotlivé útvary.

DŮKAZNÍ ROZPOR, KTERÝ VZNIKL AŽ PO VYJÁDŘENÍ ŽALOVANÉHO

27. 8. 2026: „podání spolu věcně úzce souvisejí“ a „budou ... vyřízena souhrnným přípisem“. 8. 9. 2026: společné věcné vyhodnocení se odmítá; podání se posuzují samostatně podle příslušnosti útvarů. Tento rozpor se týká přímo obranné skutkové teze žalovaného, nikoli vedlejšího odborného sporu o THC.

III.A Podání ze dne 21. září 2026: nový následný důkaz trvání, konkrétnosti a mého přímého dotčení

Jako jedinou novou listinu k této replice přikládám své podání ze dne 21. září 2026. Podání jsem adresoval Kanceláři prezidenta republiky a současně na vědomí Nejvyššímu státnímu zastupitelství, Ministerstvu spravedlnosti a Policejnímu prezidiu; ministři spravedlnosti jsem je výslovně zaslal k věci MSP-162/2026-ODKA-SPZ a k žalobě sp. zn. 18 A 23/2026. Tato listina proto není duplicitou podkladů již založených ve spise do 18. září 2026, ale časově následným důkazem dalšího vývoje.

Její význam pro tuto věc spatřuji především ve třech skutečnostech. Zaprvé jsem v ní znovu soustředil stejné odborné jádro do deseti konkrétních kontrolních otázek k SOP, reprezentativnímu vzorkování, homogenizaci, THC/THCA, dekarboxylaci, validaci či verifikaci, nejistotě měření a rozsahu akreditace; výslovně jsem přitom odkázal na podnět MSp/ČIA ze dne 11. září 2026. Zadruhé jsem ministerstvo výslovně upozornil na bezprostředně navazující veřejná zasedání o obnově mých prvních dvou trestních věcí dne 12. a 13. října 2026, v nichž mohou být nové úřední listiny roku 2026 konfrontovány s prvotními trestními spisy. Zatřetí jsem výslovně uvedl, že po adresátech nežádám, aby předem přijali mé skutkové nebo právní závěry, nýbrž aby konkrétní spisové a laboratorní skutečnosti ověřili z prvotních podkladů a přezkoumatelně je zodpověděli.

Tato nová listina proto podporuje dvě otázky rozhodné pro nynější žalobu: pokračující vědomost žalovaného o přesně vymezeném meritorním jádru a mé bezprostřední osobní dotčení. Nejde o abstraktní požadavek na systémový dohled; stejné otázky vstupují do řízení o obnově mých vlastních trestních věcí. Současně tato listina oslabuje tezi, že pouze opakuji obecná historická tvrzení nebo požaduji předem určený výsledek. I po 18. září 2026 jsem žalovanému předložil konkrétní, ověřitelné otázky a spojil je s jeho vlastní dohledovou působností.

Proto navrhuji, aby soud podání ze dne 21. září 2026 provedl jako jediný nový listinný důkaz přiložený k této replice a hodnotil je podle § 87 odst. 1 s. ř. s. jako skutečnost vzniklou po posledním mém doplnění soudu, relevantní pro posouzení současného trvání či hrozby opakování tvrzeného zásahu. Žalovaného, skutkové jádro ani petit tím neměním.

IV. Žalovaný nesprávně staví spor jako požadavek na vynucení řízení z moci úřední

Žalovaný v bodech 16 až 20 vychází z obecně správného pravidla, že podatel podnětu zpravidla nemá subjektivní právo na zahájení řízení z moci úřední ani na konkrétní výsledek takového řízení. Toto pravidlo však neodpovídá petitu po odstranění vad dne 26. června 2026.

V části III odstranění vad jsem výslovně vyloučil požadavek, aby soud uložil Ministerstvu spravedlnosti zahájit kárné, přestupkové nebo jiné řízení se znalcem, a v částech X až XII jsem výslovně akceptoval, že nemám právo na určitý výsledek dohledu ani na podání stížnosti pro porušení zákona. Žalobní petit proto směřuje proti vlastnímu veřejnosprávnímu postupu žalovaného - proti zakládání, odkládání a uzavírání mých podání bez přezkoumatelného vyjasnění, jak s jejich skutečným obsahem žalovaný ve své působnosti naložil.

Námítka žalovaného proto míří proti širšímu požadavku, který jsem po výzvě soudu z žaloby výslovně odstranil. Žádám, aby soud posuzoval žalobu v její upřesněné podobě po 26. červnu 2026, nikoli jako žalobu na vynucení zahájení řízení z moci úřední.

V. Moje aktivní legitimace: pro odmítnutí nestačí nesouhlas žalovaného s důvodností tvrzeného zásahu

Žalovaný staví námitku nedostatku mé aktivní legitimace tak, jako by soud již v procesní fázi musel přijmout jeho hmotněprávní závěr, že se mých veřejných subjektivních práv nic dotknout nemohlo. Judikatura

Nejvyššího správního soudu však rozlišuje procesní legitimaci od konečného závěru o důvodnosti zásahové žaloby.

Rozsudek NSS ze dne 20. září 2006, č. j. 3 Aps 4/2005-63, vychází z toho, že pro aktivní legitimaci je určující tvrzení přímého zkrácení na právech; závěr, zda k nezákonnému zásahu skutečně došlo, je již závěrem hmotněprávním o důvodnosti žaloby. Stejnou linii rozvinul rozšířený senát v usnesení ze dne 16. prosince 2008, č. j. 8 Aps 6/2007-247: posouzení jednotlivých definičních znaků zásahu zpravidla patří do rozhodnutí ve věci samé, nikoli do odmítnutí žaloby.

Pozdější judikatura tento procesní práh zpřesnila, nikoli odstranila. Rozšířený senát ve věci EUROVIA, č. j. 7 As 155/2015-160, bod 63, a následně rozšířený senát ve věci ŽAVES, č. j. 6 As 108/2019-39, bod 115, připustily odmítnutí jen tehdy, je-li zjevné a nepochybné, že popsání jednání nemůže být zásahem ani při pravdivosti všech žalobních tvrzení. Existuje-li rozumná pochybnost o myslitelnosti zásahu do právní sféry, nelze tuto otázku uzavřít prostým převzetím obrany žalovaného bez meritorního posouzení.

Tento standard potvrzuje i zcela nová judikatura roku 2026. Rozsudek NSS ze dne 11. února 2026, č. j. 6 As 170/2025-37, a rozsudek ze dne 13. května 2026, č. j. 6 As 3/2026-32, znovu pracují s podmínkou „myslitelného dotčení právní sféry“ a požadují přesné rozlišení mezi tím, co z povahy věci zásahem být nemůže, a tím, co je nutno věcně posoudit.

V této věci nejsem náhodným oznamovatelem cizí věci. Napadený postup se týká mých vlastních podání, mých vlastních trestních věcí, mých vlastních zabavených a propadlých věcí, mé vlastní právní obrany a mých žádostí o vyjasnění pravidel, podle nichž byly laboratorní hodnoty používány jako trestněprávně významné údaje právě proti mně. Žalovaný mi navíc přímo adresoval sdělení, že další podněty mohou být bez dalšího zakládány bez písemného vyrozumění. Přímé zaměření napadeného postupu vůči mně proto není hypotetické.

Pro procesní fázi je tudíž rozhodující, že tvrdím konkrétní a individualizované dotčení své právní sféry vlastním postupem žalovaného. Zda soud všechny hmotněprávní znaky zásahu nakonec považuje za prokázané, je jiná otázka. Ta může vést k zamítnutí žaloby, nikoli bez dalšího k závěru, že vůbec nejsem osobou oprávněnou požadovat soudní přezkum tvrzeného zásahu.

V.A. Aplikace pěti kumulativních podmínek podle § 82 s. ř. s. přímo na projednávanou věc

Žalovaný ve svém vyjádření s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2005, č. j. 2 Aps 1/2005-65, správně uvádí, že ochrana podle § 82 a násl. s. ř. s. předpokládá kumulativní splnění zákonných znaků zásahu. Právě při aplikaci tohoto testu na skutková tvrzení nynější žaloby však podle žalobce vyplývá, že všech pět znaků je přinejmenším myslitelně a konkrétně tvrzeno a doloženo a jejich skutečné naplnění proto náleží meritornímu posouzení soudu:

1. Přímé dotčení žalobce. Napadený postup se netýká neurčitého okruhu osob ani cizí věci. Týká se mých vlastních podání, mých trestních věcí, mých zabavených a propadlých věcí, mé právní obrany a otázek znaleckých postupů, jejichž výsledky byly používány právě proti mně. Žalovaný se mnou v těchto věcech přímo komunikuje a přímo mně také sdělil způsob, jakým bude s dalšími podáními nakládat.

2. Zkrácení na mých právech. Tvrdím konkrétní zásah do vlastní právní sféry, zejména do práva na účinnou právní ochranu a právní jistotu a do práva na zákonné a přezkoumatelné zacházení s mými podáními. Neodvozuji své postavení od obecného zájmu na zákonnosti ani od práv třetích osob.

3. Nezákonnost tvrzeného postupu. Nezákonnost spatřuji nikoli v tom, že žalovaný nedospěl k výsledku, který požaduji, ale v dlouhodobém formalistickém,

fragmentovaném a nepřezkoumatelném zacházení s konkrétními podáními, v jejich zakládání, odkládání a rozdělování mezi jednotlivé útvary bez věcného vypořádání jejich skutečného obsahu, a to navzdory tomu, že žalovanému byly opakovaně předloženy konkrétní nové skutečnosti a důkazy.

4. Zásah správního orgánu, který není rozhodnutím. Předmětem žaloby není správní rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s., nýbrž vlastní postup a opomenutí Ministerstva spravedlnosti při výkonu veřejné správy. Judikatura přitom připouští, že zásahem může být nejen faktický úkon, ale rovněž nezákonné opomenutí správního orgánu, není-li jeho výsledkem rozhodnutí přezkoumatelné jiným žalobním typem.

5. Přímé zaměření proti žalobci nebo přímý následek vůči němu. Napadený postup je uskutečňován přímo vůči mně jako adresátu ministerských přípisů a podatelů konkrétních podání. Následný přípis ministra ze dne 8. 9. 2026, č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27, navíc přímo vůči mně odmítá společné věcné vyhodnocení podkladů a připouští zakládání dalších podnětů bez dalšího písemného vyrozumění. Přímé zaměření postupu vůči mé osobě proto není hypotetické.

Shrnutí: Netvrdím pouze abstraktní nesouhlas s činností Ministerstva spravedlnosti, nýbrž konkrétní, individualizovaný a přímo vůči své osobě působící postup správního orgánu. Zda tento postup skutečně naplňuje všechny znaky nezákonného zásahu, je otázkou meritorního posouzení. Není však zjevné a nepochybné, že by některý z uvedených znaků již podle žalobních tvrzení vůbec nemohl být splněn.

VI. Rozsudek rozšířeného senátu NSS 6 As 108/2019-39 podporuje potřebu meritorního posouzení právě při tvrzeném vlastním dotčení

Žalovaný v bodu 12 cituje rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 108/2019-39, zejména jeho omezení proti actio popularis a požadavek vlastního dotčení. Tentýž rozsudek však obsahuje i závěr, který je pro nynější procesní fázi významný: aktivní procesní legitimace je dána, tvrdím-li myslitelné dotčení své právní sféry nezahájením řízení z moci úřední; žalobu lze pro nemožnost zásahu odmítnout jen tehdy, je-li zjevné a nepochybné, že popsané jednání zásahem být nemůže. V závěru rozšířený senát připustil zásahovou ochranu proti faktické nečinnosti správního orgánu tam, kde nečinnost zasahuje vlastní hmotné právo dotčené osoby.

Netvrdím, že tato judikatura automaticky znamená důvodnost mé žaloby. Znamená však, že obecná věta „na zahájení řízení z moci úřední není právní nárok“ sama o sobě nepostačuje k odmítnutí zásahové žaloby, jestliže tvrdím vlastní, konkrétní a myslitelné dotčení své právní sféry. Tím spíše to platí zde, kde po odstranění vad ani nevymáhám zahájení řízení, nýbrž napadám konkrétní postup ministerstva vůči svým vlastním podáním.

Stejný procesní práh zdůrazňuje i judikatura navazující na rozšířený senát ve věci 7 As 155/2015-160: odmítnutí pro absenci myslitelného zásahu je namístě pouze tehdy, je-li nemožnost zásahu zjevná a nepochybná. Existuje-li rozumná pochybnost, má být splnění znaků zásahu posuzováno meritorně.

VII. Mé přímé dotčení není actio popularis a je silnější než postavení pouhého podatele cizí věci

Rozsudek NSS ze dne 30. května 2019, č. j. 2 As 199/2018-37, ukazuje, že ani obecné pravidlo o řízeních zahajovaných z moci úřední není absolutní: pokud nezahájení či faktická nečinnost zasahuje do subjektivního práva konkrétní osoby, může být zásahová žaloba správným prostředkem ochrany. Rozšířený senát v č. j. 6 As 108/2019-39 tuto výjimku systematizoval a výslovně připustil zásahovou ochranu proti

faktické nečinnosti, je-li jejím přímým důsledkem neposkytnutí ochrany vlastnímu hmotnému právu dotčené osoby.

Žalovaný staví část argumentace na tom, že dohled a řízení z moci úřední slouží primárně ochraně objektivního práva. Já však nepodávám *actio popularis*. Dotčená podání se vztahují k mým vlastním trestním věcem, k mým vlastním zajištěným a propadlým věcem, k mé vlastní právní obraně a k otázce metodického základu laboratorních hodnot, které byly v mých případech používány jako trestněprávně významné údaje.

Právě proto jsem v odstranění vad ze dne 26. června 2026 omezil žalobu na vlastní veřejnosprávní zacházení s mými podáními a výslovně oddělil obecné systémové a trestněprávní otázky jako pouhé důkazní pozadí. Pro procesní legitimaci tak není rozhodující, zda by kdokoli z veřejnosti mohl požadovat přezkum znalecké praxe, ale zda tvrzený postup žalovaného vůči mně může myslitelně přímo zasahovat mou vlastní právní sféru.

VIII. § 42 správního řádu dává mi konkrétní procesní právo alespoň na zákonné vyrozumění o naložení s podnětem

Argumentace žalovaného přehlíží, že judikatura rozlišuje mezi neexistujícím právem vynutit zahájení řízení a existujícím právem podatele, který o to požádá, být vyrozuměn o tom, jak správní orgán s podnětem naložil. Už rozsudek NSS ze dne 8. července 2009, č. j. 3 Ans 1/2009-58, výslovně uvádí, že správní orgán má povinnost podnět v zákonné lhůtě vyřídit a podatele informovat; podatel se nemůže domoci konkrétního výsledku, může však požadovat, aby orgán zákonem stanoveným způsobem konal.

Rozsudek NSS ze dne 31. října 2022, č. j. 2 As 8/2022-27, šel v procesní ochraně dále: šetření i sdělení o vyřízení podnětu je úkonem správního orgánu, který není rozhodnutím a může být zásahem; při nečinnosti spočívající v nevydání sdělení podle § 42 správního řádu přichází v úvahu právě zásahová žaloba. Tento závěr znovu potvrdil NSS rozsudkem ze dne 25. dubna 2025, č. j. 5 As 259/2024-42, a v roce 2026 rozsudkem č. j. 6 As 3/2026-32.

Tato judikatura je pro nynější věc významná i tehdy, pokud soud nebude sdílet mou širší argumentaci k požadavku věcného vypořádání. Ministr dne 8. září 2026 sám kvalifikoval červencová a srpnová podání podle § 37 odst. 1 správního řádu a citoval § 42 správního řádu. Nemůže proto současně stavět obranu na kategorické tezi, že vůči mně nemůže v této oblasti vzniknout žádné veřejné subjektivní procesní právo. Nejméně právo na zákonem předvídané vyrozumění o naložení s podnětem je judikaturou výslovně uznáno.

Současně zdůrazňuji hranici této argumentace: z § 42 nedovozuji právo na konkrétní obsah odborného závěru ani na zahájení řízení se znalcem. Poukazuji pouze na to, že obrana žalovaného směřuje dvě odlišné otázky - neexistenci práva vynutit výsledek a existenci práva na zákonný procesní postup vůči mému vlastnímu podnětu.

IX. Zákonná dohledová působnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti znalecké činnosti je konkrétní, nikoli abstraktní

Pro posouzení tvrzení žalovaného, že jsem nepředložil konkrétní nové skutečnosti odůvodňující postup podle zákonných kompetencí, je významný § 35 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Podle jeho odst. 1 vykonává dohled nad výkonem znalecké činnosti ministerstvo. Podle odst. 2 orgán dohledu prověřuje soulad výkonu znalecké činnosti se zákonem, prováděcími předpisy a obecně uznávanými postupy a standardy a je oprávněn posuzovat věcnou správnost znaleckého posudku, zejména odbornou péčí a soulad s obecně uznávanými postupy a standardy.

Z tohoto ustanovení nedovozuji subjektivní právo vynutit zahájení konkrétního řízení. Ustanovení je však podstatné pro vyvrácení tvrzení, že otázky odborné péče, metodiky, validace, homogenizace, rozlišení THC/THCA a nejistoty měření jsou vůči žalovanému bez dalšího mimo jeho zákonnou působnost. Právě v rozsahu, v němž jde o výkon znalecké činnosti podléhající tomuto zákonu, zákon ministerstvu dohledovou pravomoc výslovně svěřuje.

Podnět Edukativní konopné kliniky ze dne 11. září 2026 adresovaný Ministerstvu spravedlnosti a Českému institutu pro akreditaci proto není novým žalobním důvodem. Je následným důkazem, že po nových úředních zjištěních roku 2026 byly žalovanému otázky SOP, reprezentativnosti odběru a homogenizace, THC/THCA, dekarboxylace, validace či verifikace, nejistoty měření a rozsahu akreditace znovu předloženy přímo v režimu jeho zákonné dohledové působnosti.

X. Žalovaný sám použil § 37 odst. 1 správního řádu - skutečný obsah podání proto nelze redukovat na jedinou historickou větev

Ministr dne 8. září 2026 výslovně uvedl, že podání ze dne 12. 7., 15. 7., 10. 8. a 25. 8. 2026 posoudil podle jejich skutečného obsahu podle § 37 odst. 1 správního řádu jako podnět k učinění opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 2. Současně však věcnou část posouzení vystavěl zejména na podání z 31. července 2019 a na tom, že tehdy nebylo doplněno.

To je pro nynější spor významné, protože má žádost ze dne 12. července 2026 obsahovala nové, konkrétní otázky: zda bylo zahájeno přezkumné šetření opakovaně napadaných znaleckých posudků v mých trestních řízeních; co bránilo věcnému vypořádání; zda je přípustné při analytickém postupu přeměnit THCA na THC a takto vzniklou hodnotu prezentovat jako THC původního vzorku; a zda žalovaný přistoupí na navržené řešení sporu. Ve stížnosti ze dne 15. července 2026 jsem pak výslovně požadoval řešení v návaznosti na nové podklady roku 2026 a na zákonnou působnost ministerstva v oblasti znalecké činnosti.

Proto nesouhlasím s tím, že by předmětem nových podání bylo jen opakování neurčitěho podání z roku 2019. Právě obsah mých podání z července a srpna 2026 a jejich přílohy jsou rozhodující pro posouzení, zda skutková tvrzení v bodech 25 až 27 vyjádření žalovaného odpovídají spisu.

XI. Nové policejní listiny z roku 2026 jsou „novými podstatnými skutečnostmi“ ve smyslu vlastní obrany žalovaného

Žalovaný v bodech 25 až 27 staví obranu na tvrzení, že jsem nepředložil nový podnět obsahující konkrétní nové skutečnosti a že další obsahově totožná podání bez nových relevantních skutečností mohou být zakládána bez dalšího písemného vyznění. Toto tvrzení je třeba porovnat s listinami vzniklými v červnu až srpnu 2026.

- Kriminalistický ústav dne 25. 6. 2026 uvedl, že jednotlivá OKTE vytvářejí vlastní standardní operační postupy a že metodická stanoviska KÚ mají doporučující povahu; otázku uvádění nejistoty měření spojil se systémem kvality jednotlivé laboratoře.
- KŘP Moravskoslezského kraje dne 20. 8. 2026 popsalo stav historické metodické dokumentace OKTE Frýdek-Místek, včetně nedoložení části požadovaných historických SOP, metodických či validačních podkladů a informací o skartaci části kontrolní dokumentace.
- Kriminalistický ústav dne 20. 8. 2026 uvedl, že mu není známo pochybení a že kontrola znalecké činnosti probíhá průběžně, současně však odmítl povinnost na žádost podatele přezkoumávat odborné znalecké postupy a metody.

- Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia dne 24. 8. 2026 podmínil nadřízený přezkum předchozím prošetřením u věcně příslušného KÚ, čímž podle mého názoru vznikl kontrolní kruh, který jsem ministerstvu následně předložil.

Tyto listiny nejsou opakováním historické argumentace. Jsou novými úředními údaji o tom, jak byly nebo nebyly metodické, validační a kontrolní podklady vedeny a jak jednotlivé policejní útvary vymezují svoji odpovědnost. Právě proto nemůže být bez dalšího přijata obranná teze, že po veřejné výzvě ministra ze dne 8. června 2026 nebyl předložen nový konkrétní podnět nebo nové podstatné skutečnosti.

XII. Procesní kruhy mlčení a přesouvání odpovědnosti jsou důkazem kontextu, nikoli rozšířením této žaloby

Souběžná řízení proti jiným orgánům nepředkládám proto, aby je Městský soud v této věci přezkoumával. Jejich význam je důkazní: ukazují, že tvrzená fragmentace není pouze mým vnitřním dojmem, ale že stejné odborné jádro bylo v roce 2026 mezi více orgány opakovaně přesouváno, vraceno nebo uzavíráno bez jediného souhrnného odborného výsledku. Právě tento kontext činí vlastní postup Ministerstva spravedlnosti vůči mně přezkoumatelným jako samostatný celek.

Policejní větev: Městský soud zná řízení sp. zn. 18 A 17/2026 proti NCOZ. V podkladech roku 2026 byl popsán kruh, v němž Kriminalistický ústav odmítl povinnost na mou žádost přezkoumávat odborné znalecké postupy, zatímco Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia podmínil nadřízené přezkoumání předchozím prošetřením právě u věcně příslušného KÚ. Nežádám zde soud, aby rozhodoval o policii; tuto větev uvádím jako důkaz, proč jsem opakovaně žádal MSp, aby ve své vlastní zákonné působnosti určilo, co samo prověřilo a jak naložilo s odborným jádrem podnětů.

Soustava státního zastupitelství: předžalobní výzva Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026 a její doplnění byly v tomto řízení předloženy jako důkaz dlouhodobé institucionální vědomosti a dalšího přesouvání podání mezi stupni a útvary státního zastupitelství. Ani tato větev není předmětem nynější žaloby. Její význam spočívá v tom, že potvrzuje opakovanou absenci jednoho orgánu, který by převzal odpovědnost za společné metodické a kontrolní jádro.

Resort vnitra: žaloba proti Ministerstvu vnitra byla vedena u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 A 44/2026; proti usnesení o jejím odmítnutí jsem dne 1. září 2026 podal kasační stížnost. I zde jsem namítal redukci vícevrstvého kontrolního problému na jednotlivé formální stížnosti a přesouvání odpovědnosti mezi Ministerstvem vnitra a policií. Tuto větev uvádím jen proto, aby bylo zřejmé, že na jiné resorty nespolehám jako na náhradní prostředek, který by mohl odstranit napadený postup Ministerstva spravedlnosti v jeho vlastní agendě.

Tři paralelní větve proto nepodporují actio popularis; naopak dokládají subsidiaritu a individualizaci nynější žaloby. Využil jsem jiné dostupné postupy vůči jiným orgánům, ale žádný z nich nemůže vydat za Ministerstvo spravedlnosti sdělení o tom, jak MSp samo naložilo s mými podáními, která přijalo, jak vykonalo svou vlastní dohledovou působnost nad znaleckou činností a proč považuje meritorní jádro za vyřízené. Procesní kruh je tedy důkazem, že neexistuje jednoduchý alternativní prostředek, který by nynější ochranu činil nadbytečnou.

XIII. Přípis ministra ze dne 8. září 2026 potvrzuje riziko opakování zásahu

Přípis č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27 uzavírá, že ministerstvo nečinné není, a výslovně mě upozorňuje, že další případné podněty bez jiných podstatných skutečností budou založeny bez dalšího opatření a bez mého písemného vyrozumění. Toto sdělení je pro § 87 odst. 2 s. ř. s. významné bez ohledu na to, zda soud nakonec shledá všechny části žaloby důvodnými: jde o úředně oznámený budoucí způsob zacházení s mými dalšími podáními.

Tento přípis proto předkládám jako následný důkaz trvání či alespoň hrozby opakování napadeného postupu. Právě zákaz pokračovat v zakládání, odkládání nebo označování mých podání za vyřízená bez přezkoumatelného vyjasnění skutečného obsahu a příslušnosti je obsahem bodu II žalobního petitu.

XIV. K námitce, že žalobní petit přesahuje meze zásahové žaloby

Žalovaný navrhuje žalobu odmítnout jako nepřipustnou nebo zamítnout jako nedůvodnou, ale samostatně nevysvětluje, proč by jednotlivé výroky petitu po odstranění vad ze dne 26. června 2026 byly již svou povahou mimo rámec § 87 odst. 2 s. ř. s.

Výrok I je určovací: požaduje určení nezákonnosti již proběhlého navazujícího veřejnosprávního postupu. Výrok II je zápůrčí: žádá zákaz pokračovat v konkrétně popsaném způsobu zakládání, odkládání nebo označování podání za vyřízená bez přezkoumatelného vyjasnění příslušnosti. Oba typy odpovídají konstrukci § 87 odst. 2 s. ř. s.

Výrok III je nápravný a konkretizuje, jak má být podle mého návrhu odstraněn pokračující stav. Zdůrazňuji, že nejde o příkaz dospět ke konkrétnímu odbornému, trestněprávnímu nebo kárnému výsledku, nýbrž o vydání přezkoumatelného veřejnosprávního sdělení. Rozšířený senát v rozsudku 6 As 108/2019-39 připustil, že při zásahové ochraně proti faktické nečinnosti může soud správnímu orgánu uložit i pozitivní procesní povinnost, je-li to nezbytné k odstranění zásahu. Tato judikatura proto vylučuje kategorický závěr, že zásahový rozsudek může obsahovat jen negativní zákaz a nikdy pozitivní příkaz.

Pro případ, že by soud považoval některou dílčí formulaci výroku III za širší, než dovoluje § 87 odst. 2 s. ř. s., žádám, aby posoudil oddělitelně výroky I a II a výrok III vyložil jako konkretizaci požadovaného odstranění tvrzeného zásahu, nikoli jako požadavek na vynucení předem určeného výsledku dohledu. Na petitu jako celku nadále trvám.

XV. Subsidiarita: žalovaný neoznačil jiný účinný prostředek, kterým lze dosáhnout ochrany proti napadenému postupu jako celku

Subsidiarita zásahové žaloby nemůže být vykládána tak, že musím donekonečna obcházet různé orgány s totožným odborným jádrem, jestliže žádný z těchto prostředků nemůže napravit vlastní postup nynějšího žalovaného. Rozšířený senát v č. j. 6 As 108/2019-39 požaduje u zápůrčí žaloby existenci skutečně použitelného právního prostředku ochrany. Žalovaný však žádný prostředek, který by mohl zakázat právě jeho vlastní pokračující způsob zacházení s mými podáními a odstranit jeho účinky, neoznačil.

U zápůrčí zásahové žaloby je podle § 85 s. ř. s. třeba zkoumat, zda jsem se mohl ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky. Žalovaný však ve vyjádření neoznačuje konkrétní prostředek, kterým bych mohl napadnout právě souhrnný veřejnosprávní způsob zacházení s mými podáními napříč uvedenými spisy a dosáhnout zákazu jeho pokračování.

Jednotlivé prostředky, které jsem využíval - stížnosti podle informačního zákona, žádosti o opatření proti nečinnosti, podněty k dohledu, podněty ke stížnosti pro porušení zákona, přezkumy v soustavě státního zastupitelství - mají odlišný předmět a neumožňují přezkoumat napadený postup ministerstva jako celek. V odstranění vad jsem přitom eventuálně vyčlenil informační větev do režimu nečinnostní žaloby, pokud by ji soud považoval za samostatně řešitelnou podle § 79 a násl. s. ř. s.

XVI. Důkazní návrhy k replice

Navrhuji, aby soud při rozhodování vyšel ze správních spisů předložených žalovaným a z již založených následných listin. Pro účely této repliky navrhuji zejména porovnat:

1. vyjádření žalovaného ze dne 27. 8. 2026, č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/26, zejména body 16, 20, 24 až 29;
 2. přípis ministra spravedlnosti ze dne 8. 9. 2026, č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27, zejména pasáže o samostatném vyhodnocování podání podle věcné příslušnosti útvarů a o budoucím zakládání podnětů bez písemného vyrozumění;
 3. mou žádost ze dne 12. 7. 2026 a stížnost na nečinnost ze dne 15. 7. 2026 jako důkaz konkrétního obsahu nových podání;
 4. mimořádně naléhavé důkazní doplnění ze dne 25. 8. 2026 s novými policejními listinami z 20.-24. 8. 2026;
 5. podnět MSp/ČIA ze dne 11. 9. 2026 a doplnění žaloby ze dne 18. 9. 2026, pouze jako následné důkazy dalšího vývoje a trvání tvrzeného stavu;
 6. odstranění vad žaloby ze dne 26. 6. 2026, zejména části III, X až XVI a upravený petit, aby bylo zřejmé, že nevymáhám zahájení řízení se znalcem ani podání stížnosti pro porušení zákona.
- podání ze dne 21. 9. 2026 adresované mimo jiné Ministerstvu spravedlnosti k věci MSP-162/2026-ODKA-SPZ a žalobě sp. zn. 18 A 23/2026 jako jediný nový listinný důkaz přiložený k této replice.

XVII. Návrh

Proto navrhuji, aby soud při posouzení přípustnosti vyšel z judikturně ustáleného rozdílu mezi myslitelností tvrzeného zásahu a jeho konečnou důvodností a aby žalobu neodmítal na základě hmotněprávního úsudku, který náleží až meritornímu rozhodnutí.

Navrhuji, aby Městský soud v Praze:

1. neodmítl žalobu z důvodu, že tvrzené jednání již z povahy věci nemůže být nezákonným zásahem, neboť po odstranění vad tvrdím konkrétní vlastní dotčení a následné listiny potvrzují nejméně rozumnou pochybnost, kterou je třeba meritorně posoudit;
2. zohlednil rozpor mezi bodem 24 vyjádření žalovaného ze dne 27. 8. 2026 a přípisem ministra ze dne 8. 9. 2026 jako následný důkaz významný pro věrohodnost obrany žalovaného a pro otázku trvání napadeného postupu;
3. zohlednil zákonnou dohledovou působnost Ministerstva spravedlnosti podle § 35 zákona č. 254/2019 Sb. v rozsahu, v němž se předložené otázky týkají výkonu znalecké činnosti podléhající tomuto zákonu;
4. provedl již navržené následné listinné důkazy z roku 2026 nikoli jako nový předmět žaloby, ale jako důkazy trvání a aktuálnosti stavu tvrzeného žalobou;
5. rozhodl o žalobě podle dosud uplatněného petitu po odstranění vad dne 26. 6. 2026, na němž nadále trvám.

ZÁVĚREČNÉ SHRNTÍ

Obrana žalovaného vychází z obecné poučky, že podatel nemá právní nárok na zahájení řízení z moci úřední. Po odstranění vad však takový nárok neuplatňuji. Napadám vlastní pokračující veřejnosprávní postup žalovaného vůči svým konkrétním podáním. Navíc po podání vyjádření vznikla úřední listina, která odporuje klíčové skutkové tezi žalovaného o budoucím souhrnném vyřízení, a dne 21. září 2026 jsem žalovanému znovu předložil přesně vymezené odborné otázky ve vazbě na jeho zákonnou působnost a na má bezprostředně navazující řízení o obnově. Proto žádám, aby soud věc posoudil meritorně a následné listiny hodnotil jako důkazy trvání či hrozby opakování napadeného postupu.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

žalobce

Příloha nově předkládaná soudu

1. Podání ze dne 21. 9. 2026 adresované KPR, na vědomí NSZ, Ministerstvu spravedlnosti a Policejnímu prezidiu, současně procesní návrh Okresnímu soudu v Prostějově; ve vztahu k MSp výslovně k věci MSP-162/2026-ODKA-SPZ a žalobě sp. zn. 18 A 23/2026.

Listiny již založené ve spise, na které odkazují, znovu nepřikládám

Právní východiska citovaná v replice

§ 37 odst. 1, § 42 a § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

§ 35 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

§ 82, § 85 a § 87 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 26. 3. 2021, č. j. 6 As 108/2019-39, zejména body [115]-[117].

Rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 21. 11. 2017, č. j. 7 As 155/2015-160, zejména bod [63] (v otázce prahu „zjevné a nepochybné“ nemožnosti zásahu; tento závěr nebyl důvodem následného kasačního zásahu Ústavního soudu).

Rozsudek NSS ze dne 20. 9. 2006, č. j. 3 Aps 4/2005-63 - tvrzení přímého zkrácení zakládá procesní legitimaci; skutečná existence nezákonného zásahu je otázkou důvodnosti.

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16. 12. 2008, č. j. 8 Aps 6/2007-247 - rozlišení procesní legitimace a meritorního posouzení znaků zásahu.

Rozsudek NSS ze dne 30. 5. 2019, č. j. 2 As 199/2018-37 - nezahájení řízení z moci úřední může být za určitých okolností zásahem do subjektivního práva jednotlivce.

Rozsudek NSS ze dne 31. 10. 2022, č. j. 2 As 8/2022-27 - nevydání sdělení podle § 42 správního řádu může být nezákonným zásahem.

Rozsudek NSS ze dne 25. 4. 2025, č. j. 5 As 259/2024-42 - právo na sdělení o naložení s podnětem je nutno odlišit od neexistence práva vynutit zahájení řízení.

Rozsudek NSS ze dne 11. 2. 2026, č. j. 6 As 170/2025-37 - aktuální potvrzení testu myslitelného dotčení právní sféry.

Rozsudek NSS ze dne 13. 5. 2026, č. j. 6 As 3/2026-32 - potvrzení zásahové ochrany při nevydání sdělení podle § 42 správního řádu; současně rozlišení práva na vyrozumění od práva na konkrétní výsledek.